

עין משפט
גד מצוה

בד א מיי פ"ה מה' תרומות הלכה טז:
בב ב מיי שם הלכה ג:
בג ב מיי פ"ח מה' מנחות הלכה ב:
בד ד מיי פט"ו מה' אסורי ביאה הל' כב סמג לאוין קנא טוש"ע אש"ע פי' ד טעניף טז:

בזח א מיי פ"ח מה' גירושין הלכה ד סמג גירושין טוש"ע שם סימן קנא ס"ב:
בבג ו מיי פ"ח מה' נהלות הלכה ח:
ל ד מיי פכ"ד מה' סנהדרין הלכה ו סמג לאוין רמ טוש"ע ח"מ סימן ב:

לא ח מיי פ"ג מהלכות אכל הפלוג' ח סמג לאוין רלה טוש"ע י"ד סימן שעד טעניף ג:

תוספות ישנים

עד שיזאף עליה תרומה ומעשר ממקום אחר. וזו"ת אמאי לא מפריש מיניה וביה וי"ל דאמי למימר שהמותר חולין ואמי למימר דשריא לשראל לטבול היא אסורה מדרבנן דהא תרומה היא ופי"ה והא דלא אמרינן משאלי נקוב על הנקוב עד שיזאף עליה תרומה ומעשר ממקום אחר. שאני הכס שנותנין לטבול שאני נקוב והו"ה פטור ואין עליו דין טבל אבל הכא שנתן לטבול את שהוא מן הנקוב והו"ה טבל גמור לא תחלל לטבול עד שירפיש עליו תרומה ומעשר ממקום אחר:
דבדאורייתא תרומה מעליא דכר' אלעאי וכו' ומי"מ במזיר אין תרומתו תרומה דכפי' לעיל:
ואם איני קדוש נשיאות חטא למח. וזו"ת משום דעבר אמתולה דרחתמנא דה"י איכא מיר' פסיק' (ד"ה) דמטריה כל מלתא דלמנר רחתמנא לא מעביד אי עביד מהני דאי לא מהני אמאי לקי ורבה אמר לא מהני ואלמאי לקי משום דעבר אמתמנא דרחתמנא. וי"ל דממ"מ אם איני קדוש כלל לא הוי קרי ליה נשיאות חטא דנשיאות חטא משמע שהאסור לעולם עליו ואי לא הוי קדוש כלל אי"כ נָרָךְ לחזור ולתרום כי את שטרס מתתלה איני קדוש כלל (א):
כיון דלא ידעו לה איך קרא ולא עני לה. פי' לעיל גבי יש חופה לטפולת. וזו"ת משמע הכא דמטמא לה אף כי יש אחריס שיכולים לעסוק בה. וזמנה דאמרי' במזיר (מנ).
בזמא מזהו אם יש ישראל [מזיר] וכהן יטמא יטבאל ואל יטמא כהן. וזה"ו יתעסקו בה קריבים ולא צנלה שהוא כהן וגרסה דהכא קאמר דמטמא לה משום דהכמים שווה כמת מזהו שאין לו קוברין אלא (א) הוי בד"ד יובלין לעקור דבר מן התורה כי הכא שיש טעם גדול בדבר דלא ירית לה אכ ומפסיד דעו ואין זה חשיב עקירה:

^[א] עיי' תוס' קדושין (מ"ו) ד"ה אם ובתמורה (ה') ד"ה אם שמי' בדרך אחר.

^[ב] חז"ל צ"ל אלא התרין לטעם זה דל"היא אין יובלין ב"ד לעקור דבר מזה"ת רק דהא שיש טעם גדול וכו'.

פטו:

דאיכא נשיאות חטא אבל בשוגג הוי תרומה וזו"ת ומאי נפקא לן מינה בזמן הטמא על הטהור במאי דהוי תרומה ואין נָרָךְ לחזור ולתקן ההיא גריווא והא בכל ענין אסור באכילה וי"ל דנפקא לן מינה לענין הסקה דמותר להסיק בתרומה טמאה ואין מדליקין בטבל טמא כדאמרינן בפרק במה מדליקין (שבת דף כו. ושם):
וְלֹא תֹאכַל בֹּרֶ. פירש ריב"ן דלא הוי תרומה אלא לענין שיתנה לכהן ולא לדבר אחר שאינה אסורה לזרים ואין נראה לר"י דכיון דפוטרת שאין נקוב דחייב בתרומה מדרבנן הכי נמי תרומה מדרבנן כמו בזמן שאין נקוב על שאינו נקוב:
במקום אחר. אמר ר"י דמינייה וציה לא משום דלא לימי לאמיכל השירים לזרים כיון שקרא לעלי שם מעשר לא יזהרו עליו לשומרו בתורת תרומה וכולה גריווא מדרבנן תרומה דהא מיתקין ציה דשאין נקוב:

בקומתה. פי' בקונטרס שמינע לפירקה ובהצאת שערות ואין הלשון משמע כן דאם כן ה"ל למימר משתגדיל אלא אר"י משמעמוד בקומתה היינו שגרלות גדולה קצת אע"פ שעדיין לא הגיעה לפירקה לפי שגרלות כאשמו אבל כל זמן שגרלות קטנה היו נראים דברי חכמים כמו מוכא ואיטולולא אם היה יורשה:

דלא נבנסה לחופה. דקס"ד דכי היכי דצ"ה לא צעו עמידת קומה דצ"ש הכי נמי לא צעו צית שמאי שתכנס נפשה דצית הלל:
משתעמוד בקומתה ותבנם לחופה. הדין אם נכנסה לחופה וזו"ת עמדה בקומתה דמהניא חופה שנקטנות דמ"ש מקידושין דמהנו כשהיו בקטנות ואחר כך עמדה בקומתה:
משתגדיר' ותבע'. וזו"ת אכתי כיון דאין מעשה קטן כלום היכי מהניא חופה שהיתה בקטנות וי"ל דכיון שהיא צציתו של צעל הויא כמסירה לחופה וכשצועל בגדלות לשם קידושין ואפילו את"ל דביאה אירוסין עושה חשונה מיד כנשואה מידי דהוה אהיה לו חזר כדרך ונכנסה עמו לשם נישואין אי נמי כיון שהקידושין בגדלות וארוסה אולכלת בתרומה דבר תורה מהניא הכא חופה שהיתה בקטנות דליכא למיחש לסמיפון ולא לדעולא כיון שהיא צצית צעלה וטעמא דיורשה משום דהוי הפקר ב"ד דהיי הפקר:
שהפקר ב"ד היה הפקר. אבל מן הטמא על הטהור

ליכא למימר דאפקוה מרשומיה בשעת הפרשה כיון דזתר הכי נמי שלו הוא ועליו לתקנו:
כיון דלא ירתי דה קרי ו**לא ענו דה**. משמע דכל היכא דירית לה מטמא לה דהוי מטמא למת מזהו ולפי זה אלמנה לכ"ג גרושה וחלוזה לכהן הדיוט לא ירית לה מדאמר (לקמן דף ס:) ואין מטמא לאשתו פסולה דאי הוה ירית לה הוה מטמא לה כמו למת מזהו ומיהו על כרחך לאו הא צבה תליא דהא נשאת על פי ב"ד ואח"כ צא צעלה אמרי' דאין מטמא ^(א) אע"ג דצעלה הראשון יורשה לדלידיה לא קנסו ואע"ג דאין זכאי במציאתה ובמעשה ידיה היינו משום קנס ידירה אבל ירשה אלאי ליפסיד צעל ועוד דא"כ כהן גדול ומזיר יטמאוו לקרוביהם ולכל מורשיהם כשאין יורש אלא הם וכן לנשיהם ועוד למ"ד (כתובות דף פג.) ירשה צעל דאורייתא אמאי אינטידיך קרא שהצעל מטמא לאשתו פשיטא דמת מזהו היא וגרסה לר"י דמשום דירית לה לא הויא מת מזהו אלא משום דיש כח ציד חכמים לעקור דבר שהוא מן התורה דדבר הדומה כדפירשתי לעיל דכיון דלא ירתי לה דומה למת מזהו ומיהו אינה מת מזהו גמור וכן נראה דאי משום דהויא מת מזהו גמור מטמא לה אם כן היאך יטמא לה בזמקס שיש ישראל דהא בזמא מזהו אם יש ישראל וכהן אמרינן במזיר (דף מ.) "ו יטמא ישראל ואל יטמא כהן דרבנן משמע דמטמא כשאר צעל שמיטמא לאשתו דאורייתא אם יש שם כמה ישראל ומדאמר לקמן (דף ס:) נמי ולא זה חוה מיפר נדריה משום דתתגנה ותתגנה אין להזכיח דאין מיפר לאשתו פסולה כגון אלמנה לכהן

האשה רבה פרק עשירי יבמות

מאי שנא מהא דסנן. לא תאכל לכהן עד שימן על סאה זו תרומה ומעשר ממקום אחר דמחזקינן ליה בטבל גמור ^(א) ויכאן כמו כן לא היה לימן לכהן שמה ישרוף טבל טמא ואסור להדליקו כדמוכח בפרק במה מדליקין (שבת כו.):
שאי הכא. בטמא וטהור דמדאורייתא תרומה מעלייתא היא. אבל מן הנקוב על

מאי שנא מהא דתנן ^(א) מן הנקוב על שאין נקוב תרומתו תרומה ולא תאכל עד שיוציא עליה תרומה ומעשר ממקום אחר שאני הכא דמדאורייתא תרומה מעלייתא היא כדרבי אלעאי דא"ר אלעאי ^(ב) מזגין לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה דכתיב **וְלֹא תִשְׂאוּ** עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו ואם אין קדוש נשיאות חטא למה מיכן לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה א"ל רבה לרב חסדא לדידך דאמרת לא עשה ולא כלום כל עיקר דאפי' ההוא גריווא הדר למיבליה מ"ט גזירה דלמא פשע ולא מפריש מי איכא מידי דמדאורייתא הוי תרומה ומשום דלמא פשע אפקוה רבנן לחולין ובי ב"ד מתנין לעקור דבר מן התורה א"ל יואת לא תסברא והתנן הולד ממזר מזה ומזה בשלמא משני ממזר אלא מראשון אמאי אשתו היא וישראל מעליא הוא וקא שרינן ליה בממזרת א"ל הכי אמר שמואל יאסור בממזרת וכן כי אתא רבין א"ר יוחנן אסור בממזרת ואמאי קרי ליה ממזר לאוסרו בבת ישראל שלא ליה רב חסדא לרבה ביד רב אחא בר רב הונא ואין ב"ד מתנין לעקור דבר מן התורה והתניא מאימתי אדם יורש את אשתו קטנה ב"ש אומרים משתעמוד בקומתה וב"ה אומרים משתכנס לחופה רבי אליעזר אומר ה"משתבעל ויורשה ומיטמא לה ואובללת בגינו תרומה ב"ש אומרים משתעמוד בקומתה אע"ג דלא נכנסה לחופה אימא משתעמוד בקומתה ותכנס לחופה והכי קאמרו ליה ב"ש לב"ה דקאמריהו משתכנס לחופה אי עמדה בקומתה מהניא לה חופה ואי לא לא מהניא לה חופה ר' אליעזר אומר משהבעל והאמר ר' אליעזר ^(א) אין מעשה קטנה כלום אימא משתגדיל ותבעל קתני מיהת יורשה ^(א) והא הכא דמדאורייתא אבוה ירית לה וימדרבנן ירית לה בעל הפקר ב"ד הפקר דאמר ר' יצחק ימנין שהפקר ^(א) ב"ד הפקר שנא' **כֹּל אֲשֶׁר לֹא יבֹא לְשִׁלֶּשֶׁת הַיָּמִים בַּעֲצַת הַשְּׂרִיִּם וְהוֹקִינָם יִהְיֶה כֹּל רְבוּשׁוֹ** והוא יבדל מקהל הגולה ר' אלעזר אמר מהבא ^(א) אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למזכות בני ישראל וכי מה ענין ראשים אצל אבות אלא לומר לך מה אבות מנחילין בניהם כל מה שירצו אף ראשים מנחילין את העם כל מה שירצו ומיטמא לה והא הכא דמדאורייתא אביה מיטמא לה ומדרבנן מיטמא לה בעל משום דהויא לה מת מצוה ומי הוי מת מצוה והתניא ^(א) האי זהו מת מצוה כל שאין לו קוברין קורא ואחרים עונין אותו אין זה מת מצוה הכא נמי כיון דלא ירתי לה קריא ולא ענו לה ואובללת

יחרם כל רבושו והוא יבדל מקהל הגולה ר' אליעזר אמר מהבא ^(א) אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למזכות בני ישראל וכי מה ענין ראשים אצל אבות אלא לומר לך מה אבות מנחילין בניהם כל מה שירצו אף ראשים מנחילין את העם כל מה שירצו ומיטמא לה והא הכא דמדאורייתא אביה מיטמא לה ומדרבנן מיטמא לה בעל משום דהויא לה מת מצוה ומי הוי מת מצוה והתניא ^(א) האי זהו מת מצוה כל שאין לו קוברין קורא ואחרים עונין אותו אין זה מת מצוה הכא נמי כיון דלא ירתי לה קריא ולא ענו לה ואובללת

ואין היכא דירית לה מטמא לה דהוי מטמא למת מזהו ולפי זה אלמנה לכ"ג גרושה וחלוזה לכהן הדיוט לא ירית לה מדאמר (לקמן דף ס:) ואין מטמא לאשתו פסולה דאי הוה ירית לה הוה מטמא לה כמו למת מזהו ומיהו על כרחך לאו הא צבה תליא דהא נשאת על פי ב"ד ואח"כ צא צעלה אמרי' דאין מטמא ^(א) אע"ג דצעלה הראשון יורשה לדלידיה לא קנסו ואע"ג דאין זכאי במציאתה ובמעשה ידיה היינו משום קנס ידירה אבל ירשה אלאי ליפסיד צעל ועוד דא"כ כהן גדול ומזיר יטמאוו לקרוביהם ולכל מורשיהם כשאין יורש אלא הם וכן לנשיהם ועוד למ"ד (כתובות דף פג.) ירשה צעל דאורייתא אמאי אינטידיך קרא שהצעל מטמא לאשתו פשיטא דמת מזהו היא וגרסה לר"י דמשום דירית לה לא הויא מת מזהו אלא משום דיש כח ציד חכמים לעקור דבר שהוא מן התורה דדבר הדומה כדפירשתי לעיל דכיון דלא ירתי לה דומה למת מזהו ומיהו אינה מת מזהו גמור וכן נראה דאי משום דהויא מת מזהו גמור מטמא לה אם כן היאך יטמא לה בזמקס שיש ישראל דהא בזמא מזהו אם יש ישראל וכהן אמרינן במזיר (דף מ.) "ו יטמא ישראל ואל יטמא כהן דרבנן משמע דמטמא כשאר צעל שמיטמא לאשתו דאורייתא אם יש שם כמה ישראל ומדאמר לקמן (דף ס:) נמי ולא זה חוה מיפר נדריה משום דתתגנה ותתגנה אין להזכיח דאין מיפר לאשתו פסולה כגון אלמנה לכהן

מסורת הש"ס

(א) דמאי פ"ה מ"י וקדושין (מ.);
(ב) תמורה ה' צ"מ ט.
צ"ב פד: קמג. קדושין מו.;
ג) כתובות קא. לקמן קו.;
(ד) ויקרא, (ז) גיטין לו.;
שקלים (ה.) עירובין ח: מזר מג.;
ו) ס"ח, (ו) וילתא הכי להדיא אלא דלמי מכה מכ"ש וק"ו ועי' מ"ש מו' דכריסא בימר ביארל תמאל במזיר מג: ד"ה והא מת מזהה;

תורה אור השלם

1. וְלֹא תִשְׂאוּ עֲלֵיו חֲטָא בְּהִרְמִיכּוּם אֶת חֲלָבּוֹ מִמֶּנּוּ וְאֶת קֹדְשֵׁי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא תִחַלְלוּ וְלֹא תִמָּוֶתוּ: במדבר יח לב
2. וְכָל אֲשֶׁר לֹא יָבוֹא לְשִׁלֶּשֶׁת הַיָּמִים בַּעֲצַת הַשְּׂרִיִּם וְהוֹקִינָם יִהְיֶה כֹּל רְבוּשׁוֹ וְהוּא יִבְדֵּל מִקְהַל הַגּוֹלָה:

עזרא י ח
3. אֵלֶּה הַנְּחֻלֹּת אֲשֶׁר נָחֲלוּ אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וְיִהוֹשֻׁעַ בֶּן נֹחַ וְרָאשֵׁי הָאָבוֹת לְמִשְׁחֵי יִשְׂרָאֵל בְּגִדְלָם בְּשֻׁלָּה לַפָּנִי יָּ פָתַח אֲהֵל מוֹעֵד וַיְבָרְכוּ מִחֻלָּה אֶת הָאָרֶץ: ויהושע יט גא

גליון הש"ס

גכ' והא זבא דמזאריי' וכו'; עיי' כתובות דף קא.
תוס' ד"ה ובהפלת נדריה:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה כיון וכו' דאין מיטמא לה אע"ג:

מוסף רש"י

מן הנקוב על שאין נקוב. דהוה ליה מן הסובי על הפטור. תרומתו תרומה. שאין כסכן חייב להחזירה. ולא תאכל. לכהן. דהא טבל גמור הוא שלא חל שם תרומה עליה שהי' בטביל דבר פטור הפרישה ועצל אסור אף לכהן. עד שיוציא עליה תרומה ומעשר ממקום אחר. והאי ממקום אחר לאו דוקא, דהוא הדין אם מפריש עליה מניה וביה ולא תשארו (קדושין טו.).
והא תשארו עליו חטא בהרימכם את חלבו. כהרימכם את הלבו לא תשארו חטא, הא אם תרמו את הכהה שבו תשארו חטא (קדושין טו.) שהתרומה תתקדש כמו שהיא רע ואין תקנה להחליפה ולא לחזור ולתרום (רשב"ם ב"ב פד.) שלא עשית מזה מן המוכתר (שם קמג.). נשיאות חטא למזה. הא לא עבד ולא מידי ויחזור ויחרסו מן הפשה (שם) כלום. אין מעשה קטנה בעלום. דכתי' שלא נשאת דמי (קטן קסד.).